2025年大学生创新创业训练项目研究论文

# 《犯罪场视阈下“偷拍”黑色产业链的创新综合治理体系构建》

陈泽和

## 摘 要

随着利益链条网络的逐步搭建和产业完善在犯罪工具上的技术赋能，当下“偷拍”行径已经从个体违法转变成了黑色产业链，呈现为跨地域化、有组织化、网络传播化的犯罪趋势，对公民隐私权造成了严重侵犯。然而现行法律法规针对其的规制有着结构性的漏洞，且实践中单一的治理对策往往难以应对产业化的犯罪态势，寻找全新的治理框架已迫在眉睫。犯罪场理论自90年代诞生以来便以其独特的犯罪分析视角深受众多学者和实务方面的青睐。此前，已有不少研究将犯罪场理论适用于各类犯罪的结构以实现基于犯罪要素的综合治理并取得了较为可观的成效。然而其转化适用，特别是在应对产业化、有组织化犯罪的治理时往往因其理论自身的局限而难以达到预期的治理效能。综上，本文对传统犯罪场理论的局限进行批判性反思的同时，提出把被害人从客体提升为互动主体，并且融合情境预防理论，在实践层面上，构建了贯穿生产、销售、实行、场所、传播这五个环节的综合治理体系，包含了完善立法设计、多主体协同治理、全过程警方介入、情境预防应用、销售端主动阻断这五大进路。在理论上修正了传统犯罪场理论对于产业化犯罪解释力不足的缺陷，在实践上为遏制“偷拍”黑色产业链、保护公民隐私权提供了从末端惩戒转变为源头预防的可行治理路径。

**关键词：**

偷拍；黑色产业链；犯罪场理论；综合治理；隐私权保护；实证研究；立法规制

# 目 录

一、引言 3

二、“偷拍”的概念界定与治理现状 3

（一）“偷拍”行为的含义及其行为模式 4

1.“偷拍”的概念定义 4

2.“偷拍”的行为模式 5

（二）“偷拍”行为侵害的法益及行为规制现状 5

1.“偷拍”行为规制下的法益保护 5

2.“偷拍”行为立法规制 7

（三）“偷拍”黑色产业链的运行逻辑与现实困境 8

1.“偷拍”黑色产业链的具体结构 8

2.“偷拍”黑色产业链的治理困境 11

三、基于实证数据的“偷拍”行为治理需求挖掘 12

(一)基于公众认知与态度的治理需求挖掘 13

1.“偷拍”现象的普遍性加剧实效治理的现实需求 13

2.公众期盼治理重心从打击转向预防的安全需求 14

3.公众面对现实情景措施应对的教育需求 15

4.治理体制与理论转化为治理效能的实践需求 16

（二）基于“偷拍”产业链特征的治理需求挖掘 17

1.“偷拍”设备来源隐蔽化 17

2.销售传播渠道多样化 18

3.产业链分工逐渐清晰 19

（三）基于执法与行业痛点的治理需求挖掘 19

1.侦查技术支撑乏力 19

2.法律规制存在机制弊端 20

3.行业治理能力有待强化 21

四、犯罪场视阈下“偷拍”综合治理体系的构建与完善 22

（一）犯罪场理论在治理构建中的作用机制 22

1.“偷拍”行为的犯罪场理论解构的必要性分析 22

2.“偷拍”行为的犯罪场的生成逻辑 24
**（二）犯罪场理论在治理构建中的运行弊端** 25
1. 犯罪场理论在被害预防层面存在系统性缺失 25
2.犯罪场理论的实践转化受到主体不可控性的深刻影响 27
3.犯罪场理论应对产业化、集团化犯罪存在结构性缺陷 28
**（三）理论完善下“偷拍”综合治理体系的构建指引** 29
1.“犯罪场重构论”之辨 29
2.“综合犯罪场”之说 31
3.“综合犯罪场”视阈下“偷拍”犯罪的治理进路 34
**五、结语 38**

## 一、引言

近些年来，鉴于拍摄设备朝着微型化以及智能化方向快速地开展进步工作，“偷拍”行为已经从个体违法演变成为了一条把设备生产、隐蔽销售、场所安装、网络传播以及非法牟利等诸多环节都覆盖进去的黑色产业链，酒店、民宿、试衣间等私密场所屡次出现“偷拍”事件被曝光的情况，大量的私密影像凭借网络平台毫无顾忌地进行传播，极大程度上侵害了公民的隐私权，对社会信任基础造成了破坏。按照统计数据，2024 年的前三个季度，全国法院受理的非法生产、销售窃听窃照专用器材案件同比提高了 436.36%，“偷拍”问题已然成为了社会治理当中的痛点以及难点。

然而，当前的法律体系在对“偷拍”行为进行规制的时候，依然面临着结构性的困境，首先就是刑法并没有设置专门的侵犯隐私的罪名，其次，行政处罚的力度和犯罪收益之间严重失了，平台以及场所主体的责任被虚化，侦查技术在面对设备的迭代时很难以应对，单一孤立的治理对策，在面对产业化的、隐蔽化的犯罪形态的时候，往往是没有足够的能力去应对的，会把违法成本降得极低，而犯罪收益却极高，治理的成效比较有限。现实困境急需一种可以系统地去解构“偷拍”犯罪生成机制，并且能够统筹多元治理要素的分析框架。

犯罪场理论把犯罪行为当作是潜在犯罪人与特定时空条件、社会控制疏漏等因素相互之间进行作用的结果，凭借解构犯罪场要素，能够为犯罪预防提供直接

干预节点。但传统犯罪场理论是侧重于个体犯罪人视角的，在应对产业化、集团化犯罪的时候，存在着结构性缺陷：一方面，被害人被简单地归到犯罪场当中的客观要素，其主观能动性以及被害预防潜能没有得到充分的重视，另一方面，犯罪主体被限定为单一行为个体，难以解释黑色产业链中多主体分工协作的复杂形态。基于此，本研究选用犯罪场理论当作分析框架，把问卷调查、深度访谈以及案例分析等研究方法都运用起来，来系统性地解构“偷拍”黑色产业链的运行逻辑还有现实困境，在批判性地反思传统理论局限的基础之上，本文尝试着提出“综合犯罪场”理论，把被害人从客体提升成为互动主体，将犯罪人因素拓展至“产业链角色集群”，并且按照这个来构建贯穿生产、销售、实行、场所、传播这五个环节的综合治理体系，为遏制“偷拍”黑色产业链、保护公民隐私权提供切实可行的治理路径。

## 二、“偷拍”的概念界定与治理现状

### （一）“偷拍”行为的含义及其行为模式

#### 1.“偷拍”的概念定义

“偷拍”这一词从字面上进行解释，“偷”意指在未经许可的情况下暗中、秘密得的含义，而“拍”则指拍摄、摄影的行为，使用之工具一般包含手机或者摄影机等具备影像拍摄功能的道具。从这一词汇的概念演变来看，“偷拍”行为的内涵经历过逐步扩展的过程。早期的“偷拍”行为主要指向的是在公共场所未经同意拍摄他人照片，此种情形危害性便相对有限。随着社会的发展，人们的隐私观念的不断强化，“偷拍”行为的内涵也随之不断丰富，逐渐涵盖了“偷拍”他人私密部位、私密活动，以及利用专业设备进行隐蔽拍摄等更为严重的情形。尤其在当下的网络时代，“偷拍”影像的传播变得更加便捷和广泛，其社会危害性也随之大幅增加。

基于上述对“偷拍”行为的定义，可见该行为具有鲜明的行为秘密性、内容隐私性以及受害人抑制违背性。首先，“偷拍”者往往选取公共场所，或者使用隐秘性工具，利用被拍摄对象的疏忽大意或不知情状态，在对方毫无防备的情况下实施拍摄。其次，“偷拍”行为所拍摄的内容，往往是他人不愿公开的私密部位或私人活动。私密部位一般指自然人身体的隐私区域，私人活动指自然人进行的私人性质的活动，如更衣、沐浴、如厕等。该内容都属于个人隐私的核心领域，

应当受法律的严格保护。最后，“偷拍”行为以未经被拍摄者同意为前提。每个人都有权决定自己的隐私是否公开以及以何种方式公开。“偷拍”行为对被拍摄者这一基本权利的剥夺，将其最私密的影像暴露于行为人的镜头之下，体现其对受害人个人自由意志的违背。

**2.“偷拍”的行为模式**

“偷拍”行为在实施方式上已然形成一种常见的纵向行为样态。一般来说，“偷窥”、“偷拍”和“传播”三个连续片段构成完整“偷拍”行为。“偷窥”属于前段实施行为，一般指向“偷拍”者通过工具的屏幕对他人的隐私部位或者隐私行为进行窥视。而“偷拍”环节属于整体行为的核心，其标志性行为是通过具有拍摄记录功能的设备，将他人的隐私部位或者隐私活动转化为可留存、可复现的影响影视材料。“传播”行为是指将拍摄的影像文件利用一定的媒介或者途径进行信息传递。在“偷拍”行为盛行的严峻态势下，传播“偷拍”影像材料的现象日益显著。根据这一行为完整样态，可以解析出在五种情形：（1）仅仅是偷窥；（2）“偷拍”；（3）偷窥+“偷拍”；（4）“偷拍”+传播；（5）偷窥+“偷拍”+传播。对于不同模式的“偷拍”行为，可以将其拆解为商业牟利型与满足私欲型。

其中，“商业牟利型”“偷拍”是以获取经济利益为目的的“偷拍”行为。此时，行为人实施“偷拍”行为，是为了将获取的影像资料用于商业销售或网络传播，从中牟取非法利益。最高人民检察院第 34 批指导性案例第 139 号案例反映出，这类“偷拍”行为往往伴随着“行为人将影像文件转发给第三人或者传播到公共网络空间”的情形，并且最终导向牟利的结果。“商业牟利型”“偷拍”行为的社会危害性最大，在司法实践中，此类行为可能构成制作、贩卖、传播淫秽物品牟利罪。同时，公民个人信息遭非法获取与交易，不仅滋生了电信网络诈骗、网络涉黄等犯罪，更催生出一条完整的黑灰产业链，最终导致了社会生活安宁被严重侵扰、公民财产安全面临巨大威胁，并对社会秩序造成了破坏。因此，这一类“偷拍”行为应当成为法律打击的重点。

**（二）“偷拍”行为侵害的法益及行为规制现状**

**1.“偷拍”行为规制下的法益保护**

随着拍摄设备的技术革新，其逐渐向智能化、微型化发展，促使“偷拍”行为突破过去发生在酒店等私密空间的边界，蔓延至以商场、地铁为典型的公共场

所。

违法行为亦从个体实施，向定点“偷拍”，影像贩卖、网络传播的完整黑色产业链转变。这一黑色产业链已然成为侵害公民合法权益、扰乱社会秩序的突出问题。厘清“偷拍”行为侵害的法益本质，构建全链条、多层次的行为规制体系，既是保护公民人格尊严的必然要求，也是回应数字时代社会治理需求的重要举措。

“偷拍”行为侵害的核心法益是公民的人格尊严，以及以此为基础的各项具体人格权利。其中最直接受到侵害的法益便是公民的隐私权。传统观念中“公共场所无隐私”的认知早已不符合现代法治的精神，隐私权的保护核心从来不是物理空间的封闭与否，而是公民的合理隐私期待。无论是宾馆客房、私人住宅这类绝对私密空间里的个人活动，还是公共场所中公民通过衣物遮盖、环境隔离等方式，明确表达了不愿被他人窥探的私密部位、私密举动，只要符合社会一般人的合理隐私预期，就都在法律的保护范围之内。“偷拍”行为通过隐秘手段突破公民的隐私保护边界，无论是否对外传播影像，都已破环公民对自身私密领域的控制与支配，直接侵扰着公民的私人生活安宁。

在此基础上，“偷拍”行为还会直接侵害公民的个人信息权。“偷拍”获取的影像内容，只要能够单独或者结合面部特征、场景信息、声音标识等内容，识别出特定的自然人，就属于法律意义上的公民个人信息，而包含身体私密特征、私密活动的影像，更是需要严格保护的敏感个人信息。“偷拍”行为本身就是对公民个人信息的非法获取，后续的转发、贩卖、网络传播行为，则属于对公民个人信息的非法提供，本质上违背了公民对自身个人信息的自决权。更重要的是，这类包含身份识别要素的私密影像一旦流入市场，极易被用于电信诈骗、敲诈勒索、网络暴力等次生违法犯罪，直接威胁到公民的人身安全与财产安全，这也是“偷拍”行为潜藏的重大社会危害。

除了对个人法益的侵害，规模化、产业化的“偷拍”行为黑色产业链还可能侵害社会法益。当“偷拍”行为从个体的恶意窥探，逐渐演变成批量安装设备、规模化贩卖影像、付费提供实时“偷拍”直播的黑色产业，会直接导致社会公众陷入“人人自危”的不安状态。在社会层面，这一猖獗违法行为亦破坏着公众对公共场所、住宿经营场所的安全信赖。在网络空间中，“偷拍”影像的网络传播不仅会污染网络空间环境，还会败坏社会风气，不利于公序良俗。

2.“偷拍”行为立法规制

当前我国已经针对“偷拍”行为，构建起民事、行政、刑事三位一体的初步规制体系。在民事规制层面，《中华人民共和国民法典》人格权编明确了隐私权与个人信息的保护规则，将“偷拍”行为明确列为侵害隐私权的典型情形。《网络安全法》等相关的法规也对网络个人隐私做出了相应的规定。因而，权利受到侵害的公民，有权要求“偷拍”者承担停止侵害、删除影像、赔礼道歉、消除影响等民事责任。在司法实践中，当“偷拍”行为给被害人造成了严重精神损害时，被害人还可能就精神损害赔偿的主张获得法院支持。对于“偷拍”者以外的有关主体，法律亦规定了相关的义务。如酒店、民宿等经营场所的经营者，对入住顾客负有安全保障义务。若因管理的疏漏导致“偷拍”行为发生，经营者也需要在其过错范围内承担相应的补充赔偿责任。这一规则从源头落实了场所管理者的责任，为公民私密空间的安全提供了额外保障。

行政规制是当前治理“偷拍”行为最常用、最直接的手段，治安管理处罚法明确规定，偷窥、“偷拍”、窃听、散布他人隐私的行为，最高可处十日行政拘留并处五百元罚款。针对绝大多数情节轻微、未造成严重后果的单次“偷拍”行为，行政处罚能够实现及时制止、快速惩戒的效果。该规定是基层执法机关处理“偷拍”类警情的主要法律依据，在日常治理中亦发挥着基础性的作用。同时，针对非法生产、销售窃听窃照专用器材的行为，相关行政法规也设置了对应的处罚措施，有利于从产业链上游对“偷拍”行为进行源头打击。

刑事规制则是针对严重“偷拍”行为的最后一道法律防线。目前，我国刑法尚且没有针对受害者的隐私权做出直接的法益保护规定，从而导致危害行为遗漏评价以及公民法益无法得到保护的困境。然而，对于“偷拍”这一行为的刑法规制并不完全处于真空状态。对于“偷拍”后非法获取、提供、传播可识别的公民个人信息，达到情节严重标准的，可按照侵犯公民个人信息罪定罪处罚。至于“偷拍”后以牟利为目的，制作、贩卖、传播“偷拍”影像的，可能构成制作、贩卖、传播淫秽物品牟利罪。对于在“偷拍”过程中使用专用窃听窃照器材，并造成被害人精神失常、自杀等严重后果的，可按照非法使用窃听窃照专用器材罪处理。如果行为人以“偷拍”的私密影像为要挟，向被害人勒索财物，还会构成敲诈勒索罪。而将“偷拍”的私密影像在网络上大范围散布，恶意贬损他人人格、造成

严重后果的，也可能构成侮辱罪。最高人民检察院发布的相关指导性案例，也进一步明确了网络“偷拍”、批量贩卖“偷拍”影像等行为的刑事司法适用标准，为司法机关打击严重“偷拍”犯罪提供了清晰的指引。

**（三）“偷拍”黑色产业链的运行逻辑与现实困境**

**1.“偷拍”黑色产业链的具体结构**

（1）高度专业化的生产预备阶段

在设备生产环节，不法分子将微型摄像机改装后嵌入日常用品中，实现了伪装的“隐身化”。根据警方破获的案件，“偷拍”设备可伪装成充电宝、运动鞋、打火机、U盘、车钥匙、眼镜、洗面奶、电子闹钟、剃须刀、蓝牙音箱、万年历等20多种日常生活用品。这些设备的共同特点是:外观与正常物品无异，内部却集成了可实现高清拍摄、远程监控的微型摄像模块。更值得警惕的是存在定制化生产。有学者指出，目前“偷拍”设备的生产已经形成了明确的行业分工，有些商家甚至提供定制服务，将摄像头按照客户的需求安装到指定的物品上。此类定制服务的起订量可达500余件，有的厂家甚至接受“当面现金交易”以规避监管。

目前“偷拍”设备的技术能力已经远超出大众的想象。有专家指出，小型相机模组大小就像一个U盘，镜头直径只有2-3mm，这样的模组在工业领域广泛使用，不能直接禁止生产，但容易被不法分子改装。中国政法大学谢澍教授分析，设备技术的不断发展让“偷拍”设备体积更小、成本更低，更容易生产和获取。

而随着监管力度加大，“偷拍”设备销售已形成隐蔽的交易网络。目前生产商家通过拆分订单、虚假发货等方式来逃避追踪，且各监管部门容易出现权责不清的问题。这具体表现为：电商平台使用“微型”“袖珍”“胶囊”等隐晦词汇替代“针孔摄像头”等敏感词；在社交平台发布产品信息，诱导买家通过加密聊天软件私聊交易；有犯罪团伙将客服、生产、技术、财务、仓库分置多地，伪装成正规电子数码公司运营。

在场地选择方面，“偷拍”者倾向于选择酒店、民宿、试衣间、公共浴室等私密性强的场所。

这些场所内部存在视觉死角，便于设备隐蔽安装。且多数私密场所缺乏监控设备，安装行为难以及时发现。而对于“偷拍”者而言，受害者在其中进行更衣、洗浴、亲密等行为，使其“偷拍”内容更具价值。

（2）技术性与隐蔽性结合的实行阶段

“偷拍”的实施方式随技术发展不断演变。有信息安全专家指出，2012 年是一个分水岭，随着Wi-Fi和 4G网络的普及，“偷拍”信号基本可以完成实时传输，有牟利的“偷拍”产业链逐渐成形。相关设备联网后，实行者将拍摄画面实时传输至境外服务器，购买者可同步观看。或者利用内存卡，定期更换以及进行远程下载。此外，部分设备具备人体感应功能，有人活动时自动激活录制。更值得注意的是摄像头ID破解这一新型犯罪方式。有专家指出，当前很多“偷拍”行为的实现并不依赖专门的针孔设备，更多是来自家用摄像头的ID被破解。不法分子针对具有弱口令的家庭摄像头进行全网扫描，获得摄像头控制权限，实现在线观看和回放。

“偷拍”设备的安装，是整个“偷拍”链条中技术含量最高、也最让人防不胜防的一环。它的核心在于实现“人机分离”。换言之，犯罪分子并不需要一直待在现场，甚至不需要在“偷拍”时出现在酒店附近，就能完成整个犯罪过程。正如江苏省常州市公安局武进分局网安大队副中队长陆叶涛所说，“偷拍”行为的可怕之处，恰恰在于它的灵活和隐蔽。嫌疑人可以在任何时间、任何地点、任何不起眼的物体上动手脚，改装的工具也越来越小巧，普通人根本无从察觉。在实际操作中，犯罪分子往往选择那些我们最放松警惕的地方下手，比如酒店房间、民宿、出租屋、试衣间，甚至是商场里的公共卫生间。这些地方看似私密，实际上却藏着无数视觉死角。天花板上的空调通风口、墙壁上的烟雾报警器、两块吊顶之间的狭窄缝隙，甚至是你床头柜旁的插座面板，都可能成为摄像头藏身的地方。浙江湖州警方破获的一起典型案件中，犯罪嫌疑人将摄像头安装在酒店中央空调的通风口内，拆下滤网后将摄像头与空调电源连接，再装回滤网，通过通风口角度“偷拍”整个房间，这种安装方式若非专业排查几乎无法发现。设备安装完成后，犯罪分子可通过手机APP远程控制，实现实时观看、回放和下载，即使入住人十分警觉并自行发现摄像头，警方到场也仅能收缴设备，要查出具体的安装者则面临极大困难。

“偷拍”的实施方式随技术发展不断演变，已从传统的“主动安装设备”升级为“被动破解控制”的新型犯罪模式。在传统模式中，犯罪分子通过事先踩点、安装微型摄像头、定期取回存储卡的方式获取“偷拍”内容，此类方式风险较高

且容易暴露。如今他们不再需要亲自去现场冒险，而是坐在家里，通过网络破解那些安全性极低的摄像头。很多家庭、商铺为了看家护院安装了联网摄像头，却忽略了最简单的安全设置，比如一直使用出厂时的默认密码。“偷拍”者正是利用了这个漏洞，用黑客工具轻松破解这些摄像头，像“看直播”一样获取别人的隐私画面。人不用到现场，证据难以追溯，这才是如今最让人防不胜防的地方。北京朝阳法院发布的典型案例显示，被告人巫某某通过技术手段获取某品牌摄像头的用户名和密码数据库，将其置于自建的App中，通过指令调取数据库信息，成功入侵并控制了超过 18 万个摄像头，场所涵盖医院、家庭、养老院、实验室等，对外宣称“足不出户看世界”向客户收取会员费，最终被判处有期徒刑 5 年。

（3）资源变现与持续侵害的收益阶段

收益阶段是黑色产业链的最终目的，主要包括内容传播和非法牟利两个环节。“偷拍”资源的传播已形成“论坛——社交平台——网盘——境外网站”的多层次传播网络。在一些境外论坛，“酒店偷录”“商场厕所“偷拍””等内容被分类整理，供会员免费下载或付费获取。部分账号通过发布低角度拍摄的女性腿部特写等内容引流，通过私信引导用户添加第三方社交软件交易。同时，各大交易平台上有店铺以“摄影素材”为名售卖“地铁实录”“商场抓拍”等内容，付款后卖家发送网盘链接完成交易。大量“偷拍”资源被上传至境外社交平台，形成“上传——销售——再传播”的灰色链条。而境外社交平台的匿名功能使得证据固定和跨境执法面临极大困难。因此有学者指出，当前存在三个治理难点：技术壁垒多——境外平台的端到端加密与“阅后即焚”机制使得平台数据可被轻易灭失；数据灭失快——服务器部署于境外，跨国司法协助周期长；跨境执法难——各国在数据主权上的制度差异导致配合困难。

除此之外，“偷拍”资源的变现方式呈现多元化特征。首先，“偷拍”的变现方式里，最赚钱也最隐蔽的，要数实时直播。不法分子通过破解家用摄像头，或者偷偷在酒店房间里装上设备，把拍摄到的画面实时上传到境外的直播平台上，然后像卖电影票一样，以 200 到 500 元不等的价格，向特定的用户出售观看权限。只要付了钱，买家就可以 24 小时盯着屏幕，像看真人秀一样，围观酒店房间、民宿卧室里发生的一切。另一种赚钱的方式，是会员制。用户只需要一次性交几

十到一百来块钱，就能被拉进一个VIP群，群里不仅有海量的历史“偷拍”视频可以随意下载，每天还会有新资源更新。更有意思的是，有些群甚至不收会费，只要你愿意贡献自己原创的“偷拍”视频，就能免费入群。这样一来，原本只是花钱看的人，也变成了内容的提供者，“偷拍”的圈子就这样越滚越大，越藏越深。第三，视频直接售卖实现资源的重复变现，“偷拍”者将原始素材剪辑分类，按内容敏感程度定价。普通街拍视频 10 元一条，涉及私密部位的标价 50 元一条，一条视频可无限次重复销售，购买者不计其数，实现“薄利多销”。此外，部分境外平台开通“创作者激励计划”，“偷拍”上传者可根据视频播放量获取平台的分成。据调查，一个掌握数百台摄像头权限的犯罪团伙，通过上述多元变现手段，月获利可达数十万元。巨大的经济利益不仅吸引更多人员加入“偷拍”行列，还反哺上游设备生产，促使生产商研发更隐蔽、功能更强大的“偷拍”设备，形成“需求驱动供给、供给刺激需求”的利益闭环，使黑色产业链得以持续扩张和强化。

**2.“偷拍”黑色产业链的治理困境**

（1）法律规制存在结构性漏洞

当前法律体系对“偷拍”行为的规制呈现“外围打击、核心缺位”的特征。首先，隐私权缺乏刑法的直接保护。我国刑法未设立专门的““偷拍”罪”或“侵犯隐私罪”，司法实践中只能以非法使用窃听、窃照专用器材罪、传播淫秽物品牟利罪、敲诈勒索罪等罪名对“偷拍”的“先行为”或“后行为”进行定罪，而“偷拍”行为直接侵犯的核心法益——公民隐私权，反而被遗漏评价。其次，入罪门槛过高且标准模糊。《刑法》第二百八十四条规定非法使用窃听、窃照专用器材需造成“严重后果”才构成犯罪，但何为“严重后果”缺乏司法解释明确，导致大量“偷拍”行为因证据难以收集或危害后果不明显而无法进入刑事程序。再次，处罚力度与危害程度严重失衡。治安管理处罚法对“偷拍”行为的顶格处罚为拘留十日并处五百元罚款，与“偷拍”黑产动辄数十万元的月获利形成巨大反差，违法成本极低，难以形成有效震慑。浙江大学高艳东教授指出，1997 年立法时的“窃听、窃照专用器材罪”本意是打击间谍器材，规制范围过窄，无法适应当前智能手机等通用设备被滥用于“偷拍”的现实。

（2）执法打击面临多重现实障碍

“偷拍”产业链跨国界的特点，让传统的调查模式很难奏效。“偷拍”设备隐蔽性强，一般人肉眼很难发现，受害人往事后几甚至几年才得知被“偷拍”，而此时现场证据早已荡然无存。即使找到了设备，要追溯到具体的安装者，也面临着很大的困难——设备可以遥控，多人共享，网络购买，形成了“人机分离”的犯罪模式。跨地域犯罪提高侦查成本。犯罪团伙将客户服务、生产、技术、财务、仓库等多地分割，甚至藏匿在境外，单个案件往涉及多个省市甚至多个国家，当地公安机关受管辖、调配资源能力所限，很难做到全链条打击。获利案件的当事人都抢着管辖，无利可图的案件则互相推脱。跨界合作机制不畅。大量“偷拍”资源上传到海外社交平台采用端加密和“阅后即焚”机制，数据丢失极快，跨国司法协助周期长，成功率低，造成海外源头难以切断。

（3）设备技术迭代持续消解防控能力

技术进步在便利生活的同时，也为“偷拍”犯罪提供了“技术土壤”，这几年，摄像头越做越小、画质越拍越清，价格却越来越亲民。从几千块的专业设备，到如今几十块钱就能买到的小型模组，技术的门槛被一步步拉低。物联网时代让摄像头可以随时联网、远程传输，5G的到来更是让画面流畅得几乎没有延迟。这些听起来很美好的技术进步，却在不知不觉中，给“偷拍”黑产带来了极为便利的条件。身边那些不起眼的小物件，可能早就成为了他人的犯罪工具。充电宝、空调遥控器、烟雾报警器.....这些我们每天都会接触的东西，如今都可能被改装成隐蔽的摄像头。更让人背后发凉的是，有些厂家甚至提供“私人定制”服务，你想把镜头藏进什么里，他们就能帮你做成什么样。只要不是专业人士拿着设备细细排查，普通人根本看不出任何异常。而一旦摄像头被安装好，犯罪分子甚至不需要亲临现场，就能通过所谓的“探头码”，把不同地点、不同房间的画面实时共享出去。你以为是私密的酒店房间，可能在另一端，已经成了一个付费直播的“现场”。更让人担忧的是，对于摄像头这种设备，目前的管理规则仍停留在“行规”层面，尽管公安部从公共安全角度给出了规范，但从国家标准的高度来看，不同行业、不同用途的摄像头，还没有明确的分类和分级管理制度。换句话说，规则还没跟上技术的速度，而“偷拍”者，恰恰就钻了这个空子。

（4）平台与场所主体责任虚化

作为“偷拍”产业链的“场地提供者”，电商平台、酒店主体的责任没有得

到很好的落实。电商平台方面，尽管相关法规要求平台履行审核义务，但实践中商家通过关键词规避、拆分订单、虚假发货等方式轻易绕过监管。销售端多部门监管容易出现权责不清的问题，平台对买卖双方的身份信息核实不够深入，导致有效溯源难以实现。酒店，作为安全保障义务人的经营者，往出于成本考虑或利益驱动而疏于防范。一些酒店没有建立严格的客房巡查制度，甚至明知或放任不法分子安装设备招揽客源。有专家指出，酒店仅对顾客隐私泄露承担民事补充赔偿责任，违法成本过低，难以调动其主动排查的积极性。

## 三、基于实证数据的“偷拍”行为治理需求挖掘

为深入探究公众对“偷拍”现象的认知与理解，明确研究方向及其现实必要性，并在实践层面进一步优化团队提出的五环节综合治理模式，本研究团队设计了一份具有高度针对性的调查问卷。该问卷在样本选取上充分考虑了人口学特征的多样性，覆盖了学生、上班族、自由职业者等不同职业群体，年龄跨度从 18 岁至 60 岁，性别比例均衡（男性占比 50.79%，女性占比 49.21%），地域分布涵盖我国东部、中部、西部及东北地区，确保了样本的代表性与科学性。通过对回收的 126 份有效问卷进行统计分析，并结合现有研究成果，研究团队采用定量与定性相结合的方法，对数据进行了多维度的交叉分析，从而为后续研究提供了扎实的实证基础。此外，为了明晰当前“偷拍”黑色产业链的发展情况，团队在中期调研中开展了广泛的线上与线下调研活动。由于“偷拍”设备具有违法性与较强的隐蔽性，这类设备往往在线上进行销售，因此网购平台、微商等就成为了“偷拍”设备交易的重灾区。在中期的线上调研中，团队着重从生产商与销售商作为切入点，尽管“偷拍”资源端主要也是通过线上完成，但见之于其较高的隐蔽性，不宜作为项目调研的切入点。相较于资源端，生产与销售端具有更广的调研范围与调研样本，作为切入点有利于提高样本的科学性与代表性，进而实现治理需求的精确挖掘。

### (一)基于公众认知与态度的治理需求挖掘

#### 1.“偷拍”现象的普遍性加剧实效治理的现实需求

调查结果表明，“偷拍”相关现象已经从局部案件发展成为众所关注的话题。从所做的问卷看，超过九成的被调查人员知道有关住宿场所遭到“偷拍”的情况，

有将近一半的人觉得这类状况在当今相当普遍。最高法院的数据表明，2024 年前三季度内，我国各地法院审理关于未经授权生产和流通过侦查用的窃听及摄录器材的案件，同比增长已达 436.36%。能够明显发现，“偷拍”问题日益突出，且形势非常严重，需要受到各方足够的重视。

“偷拍”带来的风险分布不区分具体个人和群体。研究中用卡方分析方法检查变量和人们对“偷拍”的了解、是否曾受害的关系，每一项因素里，它们的统计检验结果p值都高于 0.05 标准。实际观察下，个体基本特征和遭遇“偷拍”的几率之间，无看到突出的相关变化，可以确认“偷拍”影响面广泛，没有锁定某几类人，占所有社会个体比例都差不多。结论清楚表明，目前应对策略应该普遍实行到社会各种身份组，对公众进行安全教育以及预防训练要面向大家开展，而不能从单一范围切入。

**2.公众期盼治理重心从打击转向预防的安全需求**

公众非常关注个人隐私，需要在治理过程中更多考虑事前防护，而不仅仅是集中精力在违法行为的处罚，社会大众其实对相关产业上游的信息不够清楚，需要加大普及，加强关于这一部分的政策解读，有必要完善对容易忽略领域的宣传措施

隐私权在“偷拍”行为中处于核心，成为受伤害最多的权益，也是让大众感到强烈担忧的根源。调查中，有超过 95%的人认为“偷拍”严重侵犯了个人的隐私权，没有任何人觉得此事不严重。这类鲜明的调查结果说明，隐私权在公众眼中属于重要价值。“偷拍”的影响并不是只有违法行为，还在于它破坏了每个人对私有空间的把控意识。如果人们在住酒店、更衣、或是乘坐公交时总会害怕被拍，那种不信任感开始蔓延到平凡的生活，每个人对日常环境就会逐渐失去安全感。

在社会中，不同人对“偷拍”责任分工的看法有很大差别。数据反映，调查者中几乎十分之九以上的人把主要责任归于“偷拍”实施的人。受访中，有超过八成表示认为实际管理地点的人、资源散发有关的人都有问题，需要共同负责。而厂家、卖这种器材的商人，还有负责管控问题的工作人员，在大多数人看法里需要负责任的比例都比较低。公众普遍觉得“偷拍”本身影响较大，人们受伤害最直接，却没有注重设备流转传播及开发出售可能带来的问题或者隐形破坏，因

为相关流程很少为公众关注。

网上调查指出，出售“偷拍”装置的平台商家常用替换笔划或无直接含义的词避开审查。如果直接输入“小摄像头”到各类网络销售网站，可以看到符合“偷拍”条件的商品出现许多，而且这种商品绝大部分属于三无产品，未显示实际制造商，没有详细产品号码，看不到生产许可证。很多商家用汉字谐音或者选择讲设备的普通特性能绕开规定用语的检查，让一些看似安全的说法变成销售漏洞。这反映出某些主流网店审核没有严格细致，对于产品到底拥有什么用途没检查清楚，被篡改信息的摄录设备能上传至商家界面出售是审核标准流于表面性。有很多人目前没有形成对于这个售卖体系上游环节的细致认识，本来有关“偷拍”行为和摄像事件关注很多，但是新闻大多只报表面故事，并没解答摄像机在哪里买来，由谁产制又由谁卖。今天查处偷录的小机器公开宣传需要铺开窗口，也要把网上这些“偷拍”工具进入大众消费渠道具体怎样运作形容明白，以展现出执法部门怎样打断背后链条扩宽曝光。

**3.公众面对现实情景措施应对的教育需求**

在“偷拍”事件发生时，大部分人会选择冷静做出决定，这显示出理性的趋势。数据显示，大约有七成人遇到类似情况会第一时间联系警察部门，从侧面反映法律相关常识逐渐渗透到了更多人的生活，每个人在保护自身合法权益时更加倾向使用官方方法。不过仍然有接近三成被调查者，没有选择最快或者最合理的做法，不仅会和宾馆相关负责人交流，还有自己取下监控设备或不确定自己会怎么处理此事。不少人的选择与他们缺少报警经历、认为警力行动有局限、怕证据没有及时保护这些原因有关。此类现象需要专业方向采取更多具体措施，比如向各类人群进一步宣传报警优先，简化受理环节，加快发现处理节奏。例如宾馆里醒目的指示牌能提升联络渠道可及性，一些线上反馈功能可以缩短人员反馈所需时间，让大众合理维权可以拥有切实操作支撑和更高满意反馈率。

许多人已经能够准确辨别在哪些地点“偷拍”最常见，这也让安全保护措施变得更加现实可行。调查资料指出，几乎十个人里有九个相信厕所或者换衣室存在“偷拍”问题，在沙滩、泳池或洗浴的场景下七成多的人表达高度担忧，更多一些的人同样认同公交车等交通场所也会发生同类情况。因此大家大体都能够形成一种风险分布认知，说明普遍能够明确感受到这些风险场所在哪里。环境预防

理论本质就是强调调整周边实际情况减缓某些事件被实施的机会，不再侧重直接惩治人的部分。

不过，需要意识到反“偷拍”的检测仪器售价较高。选择购买这种工具的人并不多，部分宾馆工作人员觉得难广泛应用专业用具。情境性的安全预防措施，不单要由各类消费者自行买设备实现，更应要求所在空间的管理单位负起对应的安全责任，将每次检查和巡查逐步加入到日常业务流程之内。相关行业组织，还有行政监管职能的部门，可以推进制定统一的数据安全与隐私防护规范，如定期检测频次、日常检测的书面记载、结果及过程的信息反馈机制，以及对应奖惩制度，都应该纳入细化操作框架里。这样制度完善会让安全预防真正成行业日常规范，而不光仅仅停在个人主观防范和觉察上。

**4.治理体制与理论转化为治理效能的实践需求**

数据显示，大多数人除了关心“偷拍”，还愿意加入治理过程。将近 70%受访者表示会报警支持执法，约 80%希望相关场所负责人能够承担应有的责任，约 90%的人可以判断出容易出问题的地方。调查数据词云显示出“举报”“维权”“安全”等常用词，公众乐意参与隐私保护工作。调查中体现了这一参与意愿，因此治理过程可能出现新变化，执法可能由以往的单向变为与群众互动的双向方式。

线上调查结果指出，现在平台监管还有比较明显的问题。商家为了逃避平台审查，常用谐音字或者调整功能描述等方式，人们容易看懂这些规避手法，但智能系统实际判别能力不足。为此需要平台组织人工审核，单靠自动工具难以全面查出问题。研究建议参考设置举报奖励政策，为举报者提供回馈，这能促使更多人积极参与网络监督工作。同时，公众和平台联合审查，提高网络治理效率，促进质量稳步提升。

公众参与还体现在改善信息互通渠道。建立方便快捷的举报系统，群众的信息可以直接传递到相关部门。此外，加强部门之间的信息分享，可在很大程度上应对管理分工不明确、沟通障碍，以及问题反馈不够迅速。法规体系持续修订，对于社会公众融入管理也带来了保障。不久之前，《公共安全视频图像信息系统管理条例》出台，针对旅馆、民宿这样的私密地点严令禁止私自设立图像拍摄装置，并为触犯法规的个人及团体制定相应的分级处罚责任，也提升了场所负责人应该担负的法律义务。因为上述条规，对社会监督有具体的政策保障。例如住宿

地管理不到位的时候，每位居民都可根据现有的法律，表达自己的正当请求。

但也要看到，公众参与不能替代制度化的治理责任。正如调研报告所指出的，单一的屏蔽机制和平台监管效果有限，公众举报只是获取线索的起点，后续的核查、处置、反馈仍需执法部门和平台企业履行主体责任。因此，将公众的参与意愿转化为治理合力，需要在制度层面解决三个问题：一是畅通参与渠道，建立便捷的举报平台和清晰的处置流程；二是保障参与效果，确保公众举报能够得到及时回应和有效处置；三是形成参与闭环，让举报者了解线索处理结果，增强持续参与的意愿。只有当公众的认知与态度真正融入治理实践，当分散的个体关切汇聚为有组织的治理合力，“偷拍”治理才能从单打独斗走向群防群治。

**（二）基于“偷拍”产业链特征的治理需求挖掘**

随着信息技术装备的持续迭代，“偷拍”行为已然超出个体违法范畴，演变成带有极大程度产业化特性的黑色经济活动，最高人民法院所公布的司法统计数据体现，2024 年前三季度全国法院受理的非法生产、销售专用间谍器材、窃听、窃照专用器材案件数量同比提高了 436.36%，意味着“偷拍”问题已然形成规模化运作的产业链结构，各个环节主体之间搭建起了复杂的网络。本团队凭借对公众问卷的统计分析察觉到，当下“偷拍”产业链呈现出一系列新特性，对有的治理体系造成了结构性的挑战。

**1.“偷拍”设备来源隐蔽化**

针对电商平台的调研结果说明了，“偷拍”设备的流通并未因为关键词屏蔽机制就被给阻断了，反而转入到更为隐蔽的销售模式当中，本团队在京东以及拼多多和淘宝等主流平台所开展的追踪调研发现，直接搜索“针孔摄像头”等敏感词汇，虽然会被屏蔽，但是运用“4K超清摄像头”“家用小型摄像头”“微型监控设备”等模糊功能描述词来进行检索的话，依旧能够获取到大量有着“偷拍”实质功能的商品信息。为了能契合持久续航以及隐蔽的需求，这类产品普遍都拥有体积微小、无线传输、长续航的技术特性，并且大多数都是没有生产厂商、没有生产编号、没有生产许可的“三无”产品，根据媒体报道，有一款把“车钥匙”当作伪装的“偷拍”设备，长度仅仅只有 5 厘米、宽度是 2.5 厘米、厚度为 1 厘米，然而却有高清录像、红外夜视等功能，售价是数百元不等。还有商家宣称能够把“偷拍”设备定制成“任何想要的样子”，眼镜款售价 388 元，可以在社

交平台去支付定金，等收货以后再支付尾款来完成交易，“偷拍”设备的伪装形式日益多元，插座以及充电器、烟雾报警器、挂钩、纸巾盒、水杯等日常物品都可以成为隐蔽的载体，访谈笔录当中的酒店从业者证实，“偷拍”设备已经能够高度拟态于各类日用品，常规的肉眼检查难以有效地识别出来。除了产品本身很难辨别之外，在生产渠道方面，这类设备大多都缺乏明确的品牌标识以及质量认证信息，属于来源不明的电子产品，生产以及流凭借程长期都在有效监管之外游离。

**2.销售传播渠道多样化**

网络调研数据说明，“偷拍”设备以及相关内容的传播渠道，有着极大程度上多平台分化的特性，除了传统电商平台以外，像微信、QQ之类的社交媒体群组，也成了非法交易的重要场地，鉴于电商平台监管力度一直加强，违法交易马上就朝着这些隐蔽性渠道加速转移，形成了“线上引流，线下发货，虚拟支付”的灰色运作方式，以江苏警方破获的典型案件为例，嫌疑人运用微信朋友圈发布隐晦的“偷拍”设备信息，借助私信去处理交易细节方面的工作，选用线下物流发货与虚拟币结算相结合的方式来实现交易，成功绕开了平台监管机制。在实际当中有商家把大订单拆分成小订单，甚至虚假发货的做法，导致监管部门难以去追踪非法产品的去向，并且跨地域的物流和行为定性的争议，让监管责任分属于不同部门，容易出现“都不管”或者“重复管”的权责模糊的地方。

“偷拍”视频的传播路径也是呈现出去中心化特性，访谈当中基层民警提到，“偷拍”视频只要上传到网络，就会有可能持续扩散，形成新的利益链条，给受害者带来持续的“二次受害”，问卷调研数据说明，77.97%的受访者觉得“偷拍”资源的传播者要承担重要责任，可是单一平台或者单一部门的监管力量很难有效去应对渠道多样化所带来的挑战。那么针对“偷拍”偷录以及其后续的传播行为，应该统筹平台、政府还有用户的多方力量，电商平台要构建动态关键词库，要屏蔽“微型摄像头”这些直接词汇，且能识别“针孔”“隐形录像”等关联表述，同时借助AI图像识别技术来进行伪装设备的自动筛查，针对境外平台传播问题，政府方面加快构建“跨境电子数据快速冻结通道”，争取做到“72 小时内冻结镜像，并且在 30 天内完成司法移交”，平台方面对境外加密社交App增设“实名下载+风险提示”双重弹窗，用户方面倡导“看见就举报、用过就留痕”的日常行

动。依靠打通民众举报和电商风控系统，构建全方位、多层次的防控体系，提高网络平台协同治理能力。

**3.产业链分工逐渐清晰**

“偷拍”黑色产业链已经形成了相对明确的分工结构了，项目组鉴于犯罪场理论提炼出五大核心环节，也就是生产商、销售商、“偷拍”实行者、场所管理者以及资源销售端，问卷数据对公众对于产业链责任的认知进行了印证，92.37%的受访者觉得“偷拍”实行者应当承担主要责任，85.59%的受访者认为场所负责人要承担责任，77.97%的受访者认为资源传播者需要承担责任，60.17%和55.08%的受访者分别把销售商和生产商当作要承担责任的对象，体现出公众对于产业链各环节责任归属有着清晰的判断，同时也指出全链条治理的社会共识基础。

然而，现行的法律规制模式遭遇了结构性的困境，在访谈过程当中，基层民警表示，“偷拍”行为一般会涉及到传播，但根据《治安管理处罚法》第42条，只能把它们分开来处理，很难实现整体的打击，我国刑法并没有专门来规制“偷拍”这类侵犯公民隐私行为的罪名，而是借助侮辱罪、传播淫秽物品罪、非法使用窃听窃照专用器材罪等条款来间接进行保护，导致衔接方面出现了空白。而在《治安管理处罚法》里面，“偷拍”的最高治安处罚就是拘留十日并且处500元罚款，与“偷拍”产业一本万利的收益相比明显失衡，非法团伙掌握着数百台摄像头的权限，每个月获利能够达到数十万元，只是对实施“偷拍”的个体开展处罚，却忽视了上游设备供应以及下游传播获利，没办法平衡犯罪成本、犯罪收益和犯罪风险之间的关系，打击行为人去实施犯罪行为的积极性，很难从根本上去遏制违法行为的蔓延。

**（三）基于执法与行业痛点的治理需求挖掘**

在针对公安机关执法人员以及酒店行业从业者去开展深度访谈这个过程当中，能够很清楚地去识别出当前针对“偷拍”行为的治理，在执法实践以及行业管理这两个方面当中所面对的多种困境。

**1.侦查技术支撑乏力**

当下“偷拍”设备的技术不断演进，这给执法机关的侦查工作带去了严峻挑战，受访执法人员普遍提到，“偷拍”设备如今已经有了体积特别小、伪装性很强的特性，有些设备能够被嵌入到插座、装饰物、灯具甚至是日常用品里面，一

般人员只靠肉眼去观察很难有效识别，民警在访谈的时候说，现在“偷拍”设备朝着微型化、隐蔽化发展，像是伪装成日常物品，这给警方去处理案件给予了极大程度上的困扰。拥有无线传输以及远程控制功能的设备，是把取证难度加大了，一旦“偷拍”行为被发现，涉案数据就可能马上被远程删除或者覆盖，使得关键证据消失，访谈中民警特意强调，“偷拍”偷录案件有着“作案时间短、证据容易销毁”的特点，这让侦查工作变得非常艰难，数据说明，79.66%的受访者觉得旅馆“偷拍”对个人隐私权的侵犯程度“极其严重”，还有 16.1%的受访者选了“严重”。而设备的隐蔽性是致使隐私侵害难以被发现的主要原因囊括设备本身隐蔽，特别在人流多的公共场所像洗手间、更衣室、酒店客房等地方，传统依靠人工巡查以及经验判断的侦查方式一般很难起作用，在没有专业检测设备的状况下，对复杂环境进行全面检查更难以实现。

一方面，要推动专业检测设备的研发以及运用，像射频信号探测器、红外热成像仪之类的设备，提高执法机关对于隐蔽设备的主动发现这方面的能力，另一方面，需要强化电子数据取证技术的运用，去建立完善的数据恢复与固定的机制，保证在设备被发现之后可以有效地提取涉案信息，访谈当中民警提出，可以把消防检查模式当作参考，要求酒店定期把自查探测视频上传到监管平台，民警来进行抽检，节省实地核查的人力。这种技术赋能以及制度创新相结合的想法，能够在一定程度之上弥补传统侦查手段的局限性，提升案件侦破的效率。

**2.法律规制存在机制弊端**

现行法律体系针对“偷拍”行为的规制呈现出了极为十分突出的分散性特性，在执法实践当中引发了法律适用方面的复杂性情况，按照《治安管理处罚法》第四十二条第六款的规定，偷窥、“偷拍”、窃听以及散布他人隐私这样的行为，会被处以五日以下拘留或者五百元以下罚款，要是情节比较重的话，那就会被处以五日以上十日以下拘留，同时还可以并处五百元以下罚款。而当“偷拍”视频被拿去传播或者用于非法获利的时候，就可能涉及到传播淫秽物品牟利罪、非法使用窃听窃照专用器材罪等刑事罪名，在实践当中““偷拍”者一般是会涉及传播的，只能分开来进行处理”，分散化的法律适用模式，使得部分案件在处罚力度以及法律评价方面很难保持一致。

当下刑法当中，并没有专门用来规制“偷拍”行为的独立罪名，只能借助侮

辱罪、传播淫秽物品罪、非法使用窃听窃照专用器材罪等条款来开展间接保护，这样一来，就使得法律衔接方面出现了很十分突出的空白，“偷拍”行为的违法成本跟它的非法收益之间存在着极大程度上的失衡，依据项目组对于黑市交易的调研，单条“偷拍”视频的售价能够达到 500 至 5000 元，一个非法团伙要是掌握了数百台摄像头的权限，那么每个月获利能够达到数十万元，而治安处罚的最高限度仅仅是拘留十日，并且还要并处 500 元罚款，很难去发挥出有效的法律威慑功能。在问卷调查当中，54.24%的受访者觉得相关监管部门应当承担责任，词云图分析里面“法律漏洞”这个词的出现，那就说明现有的法律框架很难去充分地评价“偷拍”偷录行为，从制度层面来讲，应当完善相关的法律规制体系，要明确“偷拍”行为的犯罪构成要件以及刑罚梯度，提高行政处罚的裁量幅度，对于多次“偷拍”、传播“偷拍”视频等情节比较重的情形，设定更为严厉的处罚标准，同时强化民事救济，引入惩罚性赔偿机制，参考域外立法经验来设定每起侵权事件的最低赔偿标准。借助刑事惩罚、民事赔偿以及行政管理，来构建系统化、层次化的法律规范体系，能够有效提高法律的预防和威慑功能，回应公众对于隐私权保护的迫切期待。

**3.行业治理能力有待强化**

酒店行业访谈所呈现的情况显示，当下大部分住宿场所还没有去开展系统化的防“偷拍”管理工作，接受访谈的酒店从业者直言不讳地表示，“酒店方在这方面做得不太妥当，应当定期开展巡检工作，以避免此类事件的发生”，从实际操作这个方面来看，有一部分酒店仅仅是在客房清洁的过程当中进行简单的肉眼检查，不有专业的检测设备，也没有相关的培训来提供支持，很难对客房环境进行全面的排查工作。防范能力的不足，在客观上给“偷拍”设备的安装提供了机会，在访谈当中，酒店从业者指出，鉴于“酒店人流过大，很难聚焦于某一个时间段”，“偷拍”设备的安装者一般很难被马上抓获，使得“肇事者逃脱”变成了一种常态。

但值得留意的是，不同酒店之间的防范能力有着极大程度的差异，访谈说明，一些大型连锁酒店已经着手尝试运用检测设备或者开展内部管理制度的制定工作，而大量中小型酒店依旧处于意识欠缺以及资源匮乏的状况，不同规模的酒店的反应并不一样，呈现出行业内部治理能力的不平衡，这样就致使整体防范水平

难以得到有效的提高，在问卷调查数据当中，85.59%的受访者觉得场所负责人应当承担“偷拍”事件的责任，彰显出公众对于行业主体责任的清晰期待。

行业治理上，有必要去推动开展统一的行业管理标准的建立工作，由行业协会来牵头去制定《住宿业防“偷拍”管理规范》，明确酒店等场所所拥有的定期检查义务、检查频次以及记录要求，去推广“防“偷拍”示范场所”认证体系，把依靠认证的酒店当作有资格享受税收减免或者星级评定加分等政策激励的对象，建立起行业内部信息共享机制，马上通报“偷拍”案件高发区域以及新型作案手法。访谈当中酒店从业者呼吁，“行业协会真正运用相关标准，才能够真正净化行业生态，提升行业发展水平”，借助制度化的行业治理措施，有效减少“偷拍”行为的实施空间，提高整体隐私安全保障水平。

## 四、犯罪场视阈下“偷拍”综合治理体系的构建与完善

犯罪场是指存在于潜在犯罪人主观体验中，能够促成犯罪原因实现为犯罪行为的特定领域。从本体论层面进行解析，可以将犯罪场划分为主体因素和客体因素两个方面。主体因素通常指潜在犯罪人的犯罪动机和犯罪意图。客体因素可以概括为：时间因素、空间因素、侵犯对象（被害人）因素、社会控制疏四个方面。犯罪场理论将具体的刑事犯罪抽象为特定要素主体因素和情形，而犯罪的发生则可以认为是主体因素和客体因素有机统一、相互作用，进而使犯罪场得以实践的结果。其基本公式可以概述为：潜在犯罪人（主观）+犯罪场=犯罪行为。不难看出，要促成犯罪行为的产生，潜在犯罪人或者说其主观的犯罪意图和能够使犯罪行为产生的背景因素缺一不可。犯罪场理论下的犯罪预防不仅可以从阻断犯罪人犯罪意图的角度出发来阻止犯罪行为的发生，也可以通过积极阻断、控制促成犯罪产生背景因素，使犯罪无法实现。只要能够有效排除、干扰犯罪场形成的构成部分，使“潜在犯罪人+犯罪场”的促成犯罪形成的要件无法形成，就能够阻断犯罪行为的发生。

### （一）犯罪场理论在治理构建中的作用机制

#### 1.“偷拍”行为的犯罪场理论解构的必要性分析

犯罪场理论认为犯罪行为的发生是犯罪主体与犯罪客体相互作用的结果，并且犯罪原因系统是距离犯罪实施的最终环节，是犯罪控制最直接的环节。因此，对特定犯罪类型进行犯罪场的理论结构可以为具体的犯罪治理的提供分析工具

和可行化的解决路径。但是，不同的犯罪类型其犯罪构成各有不同，组成要素的多元性直接导致了犯罪场类型分布的多样性。在不同的犯罪类型下，其解构的要素有所差异。欲寻求犯罪场理论的治理在治理实践中的作用机制，首先应将抽象的犯罪要素具化为可供普遍性参考的““偷拍”犯罪场”。在犯罪场理论下，“偷拍”行为的其基本构成可以简被拆解为潜在“偷拍”者和促成“偷拍”行为产生的背景因素。只有当潜在“偷拍”者（即有“偷拍”主观意图的人）基于一定的社会控制疏漏，得以在特定的时空条件下出现具有被害性的受害人时，“偷拍”犯罪行为方得以着手。

“犯罪场理论的最大价值，在于区分原因和条件，将时间因素、空间因素、被害人因素和社会控制疏漏从整体的犯罪原因系统中切割出来，予以相对独立的考察和分析。”对于犯罪场理论的实践价值，本文做以下两方面分析。一方面，犯罪场理论的运用使混沌的犯罪模型解构为可供实践分析的相关要素。二元的切割方法使犯罪人的在致罪模型中的地位大幅提升，突出其主体的积极作用并认为可以通过主体干预的方式阻断犯罪的形成过程，并且在这一过程中更为强调被害人对犯罪发生的客观作用，规避了犯罪人与被害人主观互动的不可视性和不可预见性，使犯罪模型变为更加可知透明。另一方面，相较于传统的犯罪分析模型，犯罪场理论为犯罪治理提供了可供量化评估的标准和措施具有更高的即时性与可验证性。基于传统模型建构的犯罪分析模型往往面临着效果评估复杂，周期长等实践问题，难以直接归因于某项理论指导的具体措施。而犯罪场理论的高度概括的要素结构反而可以使模型的构建具备相当的可追溯性。

基于前文对于黑色“偷拍”产业链的解构和实证数据的深度挖掘，不难发现不同于常规犯罪的犯罪场构成，“偷拍”犯罪所涉及的主体具有多样性、链条性之特点，很难用单一公式对其进行完成的行为范式的概述。“犯罪场的功能体现在犯罪控制，其作用机制表现为通过控制任何一个因素以及其作用关系来切断犯罪因果链条，防止潜在犯罪人转化为犯罪行为人。”换言之，犯罪场的构建不是为了对犯罪构成的简单解构，其最终目的与功能之实现则指向通过特定的干预行为对犯罪场的破坏以预防、制止相关犯罪的发生。基于“偷拍”犯罪场可实践性的现实化考量，“偷拍”犯罪场的理论构建必须遵循实效与概括两方面原则。第一，“偷拍”犯罪场要素应当具有可实践性，即相关要素能被人们所认识和利用。

使犯罪场理论的解构可以为现实的犯罪干预提供直接的可供选择的现实对象。当犯罪长要素无法指向特定环节时，其对于实践之干预并无实际意义。第二，“偷拍”犯罪场要素应对于犯罪行为应当具有直接必要性。值得注意的是，此处的“直接”和犯罪预测中的“相关”都指向和犯罪产生的某种关联性，但是“直接”更强调其背后的直接因果关系。相关性分析进行犯罪预测的路径基于犯罪连续的假设，即过去与预测行为相关的因素在未来仍然会保持相关性，进而可能利用一切相关的要素进行理论模型的解构和干预的介入。以相关性的视角进行解析，事物是普遍联系的，因果链条传导的链条可能涉及无限多的主体，对犯罪场构成要素的过度细化将直接导致现实可实践性的大幅下降，反而可能使基于特定领域控制犯罪场理论“综合治理”泛化为口号式的“混杂治理”。因此，“直接”应被理解为对犯罪场构成要素的高度概括性，要求犯罪组成场要素对于犯罪场的形成是不可或缺的必要关系，如果缺失相关要素仍能导致“偷拍”行为的既遂，我们就不能认为其是犯罪场的核心组成要素。

**2.“偷拍”行为的犯罪场的生成逻辑**

正如前文所述，当“偷拍”者产生犯意，并发现一个防范薄弱的目标处于一个存在监控漏洞的物理环境中，而当前的法律威慑、场所管理和社会监督不足以让其感到足够的犯罪风险时，“偷拍”行为就极有可能在这个“场”中发生。而在犯罪场的理论逻辑下，解构犯罪场的要素是为犯罪干预提供实践对象以阻断其“场”发生的首要步骤。

从构成因素的类型来看，“偷拍”犯罪场的构成因素同其他犯罪场一样，也是包括时间因素、空间因素、被害人因素和社会控制疏漏四个方面。但是在现代“偷拍”犯罪呈现出高度有组织化、产业化与隐蔽化的趋势下，犯罪场理论的系统解构将存在一定的个性化差异。第一，在时间因素上，犯罪场的存在从短暂的“作案瞬间”延伸拓展为持续的“非法生产周期”，犯罪的时间因素被延长到了犯罪预备环节（包括准备条件、制造工具等）。有组织化和产业化的机制特性将“偷拍”活动流程化，使其不在局限于“偷拍”行为的实行环节。犯罪场要素的时间线不仅涵盖了前期的预谋过程与设备布设、中期持续性的非法影像采集，还涉及后期的剪辑分类与多渠道分发。此外，科学技术的赋能得以使犯罪行为不再与行为人的物理存在时间点相同步。正如我们在前期调研中所发现的，成本日益

低廉的隐蔽化技术轻松地实现了远程操控与自动存储等多样化的功能，被害人很有可能在毫无觉察的状态下长期处在“偷拍”预设的特定情形，侵害后果在时空上被无限延展。第二，在空间维度上，“偷拍”的犯罪场已从传统的单一的物理地点，扩展为虚实交织的复合网络。一方面是传统犯罪空间的进一步扩展，前端“实行”环节遍布于酒店、民宿、更衣室等隐私场所的非法采集点，甚至侵入他人住宅实施“偷拍”行为的案例也不在少数，整体呈现出“多点开花，防不胜防”的特点。另一方面，犯罪场的空间领域逐渐向网络领域拓展。“偷拍”实行行为的既遂并非对被害人法益侵害的停止，相反的，其后续的网络传播仍然起放大作用，对被害人的隐私权益持续造成不可逆的伤害。“偷拍”犯罪的后端延伸至暗网论坛、加密社交群组等虚拟分发市场，其易传播性和不可溯源性往往使得侵害的不可逆程度进一步加深，难以被日常监管所察觉。第三，被害人因素在此犯罪场中发生了根本性的异化。被害人不再仅仅是随机被选中的目标，而在很大程度上被有所预谋的犯罪组织锁定。其年龄、外貌、社会身份及所处的私密场景，都被暗中评估其在地下非法市场上的“潜在价值”，从而被系统性、有目的地选取。因此，在此犯罪场模型下，被害人处于更为被动的地位，其“客观属性”被进一步加强，被害人与加害人的交流互动被大幅削弱，被害人往往处于不知情和被动的状态。

### （二）犯罪场理论在治理构建中的运行弊端

#### 1. 犯罪场理论在被害预防层面存在系统性缺失

正如前文在犯罪场理论的基本原理中提到的，犯罪场理论将被害人及其财物视为“目标”，这种视角虽然在实然层面有助于分析犯罪发生的客观条件，但其本质是把被害人客体化为犯罪的促成要素，而忽视了犯罪人和被害人在犯罪进程中的主观对抗过程。犯罪场关注的是犯罪人和犯罪场之间的主客观互动，而忽视了犯罪活动中的另外一个重要的主体—被害者的互动作用。正如前文所述，在该理论中，我们通常把受害者置于和时间、空间和社会控制等同的位置，即受害人也是一种纯粹的客观因素，其不具备任何主观能动性，也没有任何特殊地位，当作一种客观存在的因素处理即可。诚然，我们不可否认在“偷拍”犯罪场中被害人确实处于一个极为被动的状态，其作用仅是为犯罪的实行者提供了一个可供实

践的具体目标。换言之，被害人的主观因素在实然层面确实很难参与到犯罪场的主观互动当中，被害人往往处于“被“偷拍”” 和“被选择的”的状态，其“客体性”在一定程度上得以强化。然而，值得深思的是，这种将被害人“客体化”的独特视角，虽然在独立的“偷拍”犯罪个案（即“偷拍”犯罪链条中的“实行环节”）中具有较强的解释力，但若将其作为分析一切“偷拍”犯罪现象的通用逻辑框架，则难免陷入理论的固有盲区。当我们把目光从单一“偷拍”犯罪这种单向度、隐蔽性的犯罪转向更为复杂的涉及社会互动的“偷拍”犯罪链条犯罪时，将被害人作为“纯粹客观因素”的设定便显得捉襟见肘。本次实践中的大量数据也表明，人们对于“偷拍”的预防意识不仅限于实行曾名，还包括地点选择等主动预防路径，因此，虽然犯罪人和受害人之间可能并不存在直接的主观对抗过程，但是我们仍可以将这种“预设“偷拍”-主动预防”的范式视为一种间接的主观对抗模式，在此过程中，被害人的“客体性”被其主动预防的“互动性”所替代。事实上，在大量的“偷拍”犯罪场景中，被害人并非只是被动地等待被选择的静态“目标物”，而是能够通过言语、行为、情绪乃至社交关系等实践方式，深度参与到犯罪进程的动态构建之中，推动或抑制犯罪进程，并与犯罪人之间存在一定程度上的主观互动互动过程。

因此，我们需要警惕犯罪场理论在解释范围上的“自我固化”。承认“偷拍”犯罪中被害人的被动性，恰恰反衬出该理论在面对被害人具有主观能动性的犯罪类型时的无力感。在犯罪场中，一个完整的犯罪过程，不是一个单一方向运动的过程，即只有犯罪人在特定的犯罪场下单方面伤害受害者。一个完整的犯罪过程，必然是受害者和侵害者相互影响的结果。如果把受害者的作用完全抛离，那是不能构成一个完整的犯罪过程的。受害者的各种特征和行为，会促进犯罪条件向犯罪行为的过渡。汉斯. 亨梯曾经把犯罪行为比作一种“反社会因素的自我宣泄过程”。他认为虽然犯罪人处于积极的互动地位，而被害者只是处在一个消极的互动地位，但是他们却维持了一种“相辅相成的伙伴关系”。在这个过程中，受害者同样塑造了侵害他的犯罪人。加害与被害间的互动性早已是犯罪学界所广为接受和认可的的一个基本事实。在传统犯罪场理论中，犯罪人处于犯罪促成的主导性地位，其“伙伴关系”并未得到充分的体现。当受害者的主观性在犯罪剖析的过程中被有意的“客体化”，被害预防的实践便失去了理论支撑。

**2.犯罪场理论的实践转化受到主体不可控性的深刻影响**

“可实践性”是犯罪场理论存在的根本价值，结构化的分析旨在解构“偷拍”犯罪的行为要素，进而为干预的实行提供现必要的现实可能性。“犯罪场是犯罪原因系统距离犯罪实施的最后环节，同时在逻辑上自然可被视为犯罪控制的最直接的环节。”换言之，犯罪场是承接犯罪原因和犯罪对策的关键环节，只有纳入具有可干预性的要素才能使理论具有实践意义。犯罪场理论主张对“场”的控制改变有利于犯罪发生的条件或者通过社会控制的方法以减少产生犯罪人的因素，但是对于“偷拍”黑色产业链的庞大犯罪体系，多样的利益驱动和复杂的犯罪构成使得“场”的控制举步维艰，涉及主体的多元性也使得犯罪场理论的应用不适。

去中心化的犯罪主体使“偷拍”犯罪场的结构要素数量激增，传统的犯罪场控制难以实践。传统犯罪场理论对古典犯罪学派的基本观点予以继承和发展，认为犯罪人是具有独立决策能力的理性个体。无论是出于利益计算还是心理驱动，犯罪的发生源于该个体在特定时空条件下对犯罪机会的识别与利用，即犯罪人主观选择合适的“场”，以促成其犯罪目的。然而，“偷拍”犯罪具有鲜明的产业化、利益驱动化特征，其所呈现的是一种与传统犯罪截然不同的主体结构。在这一产业链中，不存在一个全知全能的“核心犯罪人”来统筹全局。相反，各个环节的主体各司其职，彼此之间甚至素未谋面，仅通过网络技术和黑色市场规则实现协作。其背后涉及的主体众多，涉案范围广泛，难以用一个完整的犯罪场对犯罪原因进行综合性的概述。不仅如此，由于相关主体较强的反侦查意识，黑产运作的过程往往运用各种密拍密录设备和网络机密技术以对抗侦查机关，其流程的可溯源性不加，无法明确完整的流程主体，将“场”锁定于明确对象予以展开。这种主体的复杂性和模糊性是主体不可控的外显表征，直接导致犯罪场无法展开或者由于要素过多而丧失其可实践性。

“偷拍”犯罪场中犯罪主体具有物理空间和网络空间的二元性，其涉及的“场”域兼具实体性与虚拟性。犯罪场理论高度依赖“时空条件”这一核心变量。犯罪之所以发生，是因为潜在犯罪人与合适目标在特定的时间和地点相遇，且监控缺失。因此，基于传统犯罪场理论的犯罪预防策略就是通过时空干预来阻断这种相遇。然后，犯罪行为的时空分离是“偷拍”黑色产业链的典型特征。实行者与被害人的接触发生在旅馆房间这一私密空间，但其行为“价值”的实现并不具备及

时性。窃录设备的安装与被害人的入住可能相隔数小时甚至数天，而影像的传播则发生在完全不同的时间和网络空间，并且可能是由素不相识的另一群犯罪团伙在千里之外完成，进一步阻断了犯罪场构建所必须的犯罪溯源流程。在这一模式下，犯罪的发生不再孤立的犯罪场，而是数个犯罪场的结合体构成的抽象犯罪场域。犯罪主体不再共享同一时空，却通过产业链实现了有效协作。

“偷拍”犯罪场中犯罪主体的具有对犯罪场的主动塑造能力和支配能力。有学者在研究电信诈骗的犯罪场构建中提出“其以犯罪人对犯罪场生成的控制和支配作用区别于传统犯罪场”。基于电信诈骗犯罪和“偷拍”犯罪的共性分析，其兼具的技术驱动型和运作隐秘性使得其犯罪场要素构成上存在极高的相似。产业链的搭建以谋取不法利益为根本驱动，进而主动塑造有利于实施“偷拍”行为的“场”，以待被害人进入“场”中实行“偷拍”行为。换言之，“偷拍”犯罪场中的犯罪主体不仅会对有利实施犯罪的条件进行主动的选择，还会以利益驱动为导向主动塑造犯罪场以达到犯罪利益最大化的目的。因此，犯罪主体极强的能动作用极易造成侦查主体与潜在犯罪主体在犯罪场塑造层面的“活力对抗”。一方面，侦查机关为了破获、制止“偷拍”犯罪可能通过定点打击、设备控制的方法以阻断犯罪场的形成；另一方面，犯罪主体及其背后庞大的产业链会主动对被破坏的前端和后端环节进行修复与补足，并进一步升级技术手段，以逃避侦查。因此，区别于传统犯罪场侦查机关对场域的主导性控制，对抗模式下的场域塑造会极大增加场域的控制成本和侦查阻力。

**3.犯罪场理论应对产业化、集团化犯罪存在结构性缺陷**

在微观层面，犯罪场理论的分析单元始终聚焦在“个体犯罪人”层面。正如在前文所述，无论是对犯罪人理性选择的假设，还是对犯罪心理动机的探讨，理论都将“潜在的犯罪人”视为一个具有独立决策能力的行动主体。基于个体本位的固有理论视角，犯罪的发生被理解为单个犯罪人在特定情境下的行为选择。然而，产业化、集团化的犯罪并不存在单一的决策个体，取而代之的是集体意识的流程化选择。在“偷拍”黑色产业链中，“偷拍”犯罪不再局限于某个孤立的个体行为，而是由设备提供者、实行者、资源传播者、平台运营者等多个环节构成的协作网络，因此既往基于单一视角犯罪场理论的治理常常具有反复性，呈现为“出风吹又生”的治理乏态。

此外，在实然的实践层面，“偷拍”黑色产业链作为一种组织化的犯罪形态，其与侦查机关的“活力对抗”往往是高度决策化、有意识化的，具有极为强大的自适应能力，使其能够有效规避情境预防的干预。风险分散机制是黑色产业链惯用的以规避犯罪风险，导致链条断裂的常用集团犯罪方法。在“偷拍”黑色产业链中，风险分散机制的使用使得任何单一环节的被查处都不会导致整个系统的瘫痪，进而确保利益驱动的“偷拍”链条得以持续、稳定地运作。当实行者被抓获，设备提供者可以继续稳定的提供实行犯罪所必须的窃录设备，与此同时，资源传播者可以寻找新的合作者以完成最后利益的套现。产业链各环节之间的风险隔离，使得执法部门针对某一环节的打击难以动摇整个系统。这种“模块化”的新型犯罪组织结构，是传统犯罪场理论无法解释的新现象。此外，科学技术的犯罪赋能加剧了传统犯罪场理论转化治理的实践困境。传统犯罪场理论所依赖的犯罪人特征可追溯性和犯罪场所要素可控制性的存在基础正在被一步步侵蚀。技术的快速迭代不断推动“偷拍”设备不断小型化、隐蔽化、智能化。犯罪实行者并不需要出现在犯罪现成即可完成“偷拍”犯罪的完全流程，犯罪主体和场所的分离使犯罪人个体特征被进一步“加密”，追溯难度攀升。在犯罪工具层面，当某种设备被识别和防范，设备提供者能够迅速推出升级产品以规避侦查机关对犯罪场要素的控制。正如在前期调研中所发现的，一些“偷拍”设备已实现远程控制、云端存储、AI识别等功能，技术门槛不断降低，而反制难度持续攀升。这种技术迭代速度远超公共安全部门的应对能力，使得任何基于现有技术水平的预防措施都可能迅速过时，基于传统犯罪场理论的治理措施难以触及产业化、集团化犯罪的根基。

### （三）理论完善下“偷拍”综合治理体系的构建指引

#### 1.“犯罪场重构论”之辨

在理论解构的必要性分析中我们提到了犯罪场理论虽然在犯罪要素的解析过程中存在一定的优势，并在电信诈骗、预防未成年人性侵等领域已经有了较为深入的理论研究和实践运用成果，但其理论本身仍然有一定的实践局限性，难以概括多层次、多方位的犯罪预防考量因素。在犯罪形式日新月异的当下，不少学者提出犯罪场的理论的优化和调整方案，这其中又以重构论最为突出。重构论认为，传统犯罪场理论以犯罪人为核心，被害人只是被当作犯罪侵害的客体，因而

未能凸显被害人在犯罪场中的地位。从犯罪原因结构论予以切入，犯罪人和被害人都具备能动改造犯罪原因的的实践能力，因此该理论的核心观点在传统犯罪场理论的基础之上，补充认为犯罪是被害人和犯罪人双向互动的结果，而不能将被害人视为完全消极和被动的客体。完整的犯罪场应该由犯罪人因素、被害人因素、时间因素、空间因素和社会控制疏漏等因素构成。

本文认为，重构论打破了传统“被害人客体论”的僵化思维，有利于从犯罪互动机制层面从更深层次探究犯罪场要素的基本构成。正如前文所述，传统犯罪场理论深受古典犯罪学派的影响，往往将犯罪人视为犯罪促成的绝对主导力量，而被害人仅作为犯罪行为的被动“承受者”存在，对犯罪的影响和犯罪地点、场所等并无本质差异，集中体现为“客体性”。而重构论则通过引入犯罪原因结构论的全面剖析，成功地将被害人从被动的“客体”地位升格为参与犯罪常互动的“主体”之一。这种视角转换既符合现代犯罪学中“被害者学”的发展趋势，承认了被害人的性格、生活方式、防范意识乃至无意识的刺激行为，都在犯罪场形成过程中起到了实际的能动作用，也进一步为双向的犯罪预防实践提高了可行的切入点。有观点指出，重构论将犯罪人增列为犯罪场的构成要素是对传统犯罪场理论二元切割优势的摒弃，在实然层面降低了犯罪人对犯罪的主动作用。但是本文认为，重构论并非是对传统理论二元切割优势的摒弃，而是为了更全面、动态地整合犯罪人在犯罪发生过程中的主动作用，从而提升其理论的解释力，以概括更为全面的犯罪原因。传统犯罪场理论过于强调犯罪人与环境的二元切割，试图通过对“致罪因素”和“犯罪人”的完整切割来完成犯罪模型的主客体要素构建。这种做法虽然能够在一定程度突出犯罪人的主动性，但不可避免地对犯罪发生的复杂互动进行简化。此外，“致罪因素”和“犯罪人”并非完全对立关系，二者的外延和内涵存在相当部分的重叠。一方面，致罪因素必须通过“人”作为中介进行转化以发挥作用，任何外部因素都必须经过犯罪人个体的认知、情感和价值观系统的过滤与解释才能产生作用。因此，由于个体的差异性，同样的因素可能促成A实施犯罪，那么这个因素则可以被视为致罪因素，而对于B可能并不会发生作用，自然而然的，在统计学数据的支撑下我们可能并不会认为其是致罪因素。总而言之，要素必须与“人”的内在特质（如价值观、挫折承受力、道德观念）相结合才可能引发犯罪。这然而些内在特质本身就是“犯罪人”概念的组成部分，

与外部因素在此处深度融合，无法剥离；另一方面，从概念定义上看，“致罪因素”与“犯罪人”在内涵上同样存在天然的重叠区域。“犯罪人”并非标准的具备完整“客观性”的主体，换言之，个性因素在犯罪人身上仍具有较强的致罪凸显作用。其自身的定义中必然包含某些使其更容易犯罪的内在属性，如特定的人格倾向、认知偏差、自我控制能力缺失等。这些属性本身就是重要的、内在的“致罪因素”。而传统的犯罪场理论将这些内在因素归入“犯罪人”范畴后，却试图将其他外在因素与之切割，这在逻辑上割裂了统一的“致罪原因系统”。因此，本文认为重构论通过将犯罪人作为构成要素之一，并纳入被害人等多要素的互动考量，反而能更细致地分析犯罪人在特定时空和情境中的决策、动机和行为，从而在实然层面更准确地捕捉其主动性，并进一步解构为更具可解释性、可实践行和可溯源性的犯罪原因模型。综上所述，与其说重构论是对传统理论二元切割优势的“摒弃”不如说其是为了对犯罪原因的精准切割而对“二元对立”的扬弃，必要的要素补足是为了提升最终犯罪治理的综合性和彻底性。

然而，重构论的多要素考量势必以一定的实践局限予以妥协。如前文所述，传统的犯罪场理论通过直接切割的方式使原本混沌的犯罪模型解构为可供实践分析的相关要素，使犯罪模型变为更加可知透明并为犯罪治理提供了可供量化评估的标准和措施。而重构论引入被害与加害的互动模型和犯罪原因的补全可能使原有犯罪场理论再次陷入“混沌”，进而进一步影响理论指导的可实践性。多元素的考量会使得犯罪场的风险计算难度大幅增加，在实践中则体现为难以明确有效的干预目标和干预强度。其次，重构论引入了潜在“被害人责任”泛化的风险。重构论在强调被害人能动性的同时，也在无形中形成了被害人犯罪预防的“可能责任”。若侦查部门或其他治理主体在理论表述或实践解读中尺度把握不当，极易滑向“被害人有过错”或“被害人责任论”的道德陷阱，进而增加被害人的主观负担，造成恶劣的社会影响。尤其是在性侵案件中，过度强调被害人的衣着、行为或反抗能力，可能导致司法实践中的“二次伤害”，甚至影响社会舆论对被害人的公正评价。

**2.“综合犯罪场”之说**

鉴于传统犯罪场理论在面对产业化、集团化“偷拍”犯罪治理的乏力和日益式微，且重构论因其自身的实践局限性同样无法实现犯罪原因的合理解析和犯罪

的实效治理，构建一个以传统犯罪场为核心，并兼具多元主体主客观互动的犯罪原因解析模型迫在眉睫。本文在此基于对犯罪场重构论的辩证之否定，提出具有“偷拍”犯罪场治理针对性的理论深化。”综合犯罪场”不是对传统犯罪场理论的简单否定，而是在纳入综合治理的理论视角后，对传统理论应对复杂犯罪形态时的结构性缺陷进行系统性补全。

在要素构成方面，完整的综合犯罪场应该由犯罪人因素、被害人因素、时间因素、空间因素和社会控制疏漏等因素构成，“综合犯罪场”的要素构成在客观表象层面与重构论存在一定的相似之处。但是值得注意的是，“综合犯罪场”理论为应对“偷拍”犯罪场中犯罪主体所具备的物理空间和网络空间的二元性，应该对犯罪人因素的外延进行一定程度的拓展。一方面，从纵向维度进行分析，犯罪人因素应从从传统犯罪的“单一行为主体”为主拓展到具有一定团队主体性和可追溯性的“产业链角色集群”。基于犯罪类型产业化、集团化的特点，在“偷拍”黑色产业链中的犯罪主体具有多元性和复合性的特点。从主观层面进行分析，“偷拍”犯罪以资本利益的实现为根本驱动，犯罪意图不再统摄于某个具体的犯罪人，而是被拆解为设备提供者的技术供给意图、实行者的影像采集意图、传播者的市场变现意图、场所管理者的不法获利意图以及观看者的消费刺激意图。在此五环节链条式的利益相关主体中，各个角色可能并不具有实然层面的犯意联络，却能够在功能上实现犯罪场形成的“合力供给”。设备商的设备提供为实行行为的实施提供设备基础，场所管理者则通过作为或不作为的方式为实行行为的实现提供犯罪场所基础，而网络的传播使“偷拍”行为的产物得以变现为直接的资本利益，观看的反哺得以使“偷拍”持续，形成黑色产业链的逻辑闭环，一旦某个环节出现异常则能够实现迅速的更换替补。因此，不能仅将其中某一特定环节视为犯罪人因素，而因以个案要素予以权衡的比重考量，对不同的主体施以犯罪场要素的现实化分配。若忽略了其他部分的主体要素考量，因犯罪主体的具有对犯罪场的主动塑造能力和支配能力，极易导致治理的乏力和反复。另一方面，从横向维度进行分析，犯罪人因素应从传统物理空间现场实行者拓展到虚实空间的现实参与者。“偷拍”犯罪的主体兼具网络-现实二元性和隐蔽性，“偷拍”设备的安装与影像的采集可在被害人不知情的情况下完成，而影像的传播与消费则发生在完全不同的网络空间。

在系统构成上，综合犯罪场要素的解构不是根据犯罪主体的逐个展开，而是以“风险”为具体指引，分离犯罪主体本身具有“客观性”的致罪因素纳入犯罪场要素的考量，而剩下具有“主体性”的因子仍属“犯罪人”部分，其本身并不违背传统犯罪场理论的“二元切割”。“犯罪人是唯一具备主客观两方面属性的要素。”可以理解为，从历史性的视角进行分析，犯罪人在成长过程中逐渐固化、具有相对稳定性的反社会人格倾向、偏执型人格特征或情绪管理障碍等可以被一定统计学所归纳的特点因其具备一定的稳定性和可观测性，可以归属于客观要素的组成部分而从犯罪人中分离，这一步骤可以视为“主体的客体化”。而具体犯罪过程中犯罪人能动的思想部分及其所欲实现的犯罪意图所构成的及时决策，因具有较高的主观性和生成的随机性，则仍归属于犯罪场中“犯罪人”的范畴。这种具体情境考量的分离方法通过承认犯罪人在具体时空下的主观能动性和选择的随机性，可以有效避免陷入极端的机械决定论陷阱。

“偷拍”犯罪过程是多元的犯罪主体和不确定受害人的非及时性互动的结果，因此情景预防理论的结合适用存在理论适用基础。有学者指出，犯罪场理论与西方犯罪学中的情境预防理论具有较大程度的相似性，后者属于犯罪控制论的范畴，而前者则处于犯罪原因和犯罪控制之间的连接点。换言之，情景预防理论以实务为导向，侧重对策的直接设计和运用，而不考虑具体的犯罪形成的原因，而犯罪场理论则充分保留了犯罪原因论的色彩，即承认犯罪有其深层的社会或个人根源并认为犯罪原因必须结合具体的“场”才能实现犯罪，重点强调“犯罪人”和“犯罪原因”互动导致犯罪的过程。基于犯罪场理论与情境预防理论的内在关联，本文认为在综合犯罪场理论的构建中兼顾二者在理论转化实践的优势有助于从更为多元的角度解构犯罪原因，为实效的犯罪干预和治理提供可行路径。一方面，犯罪场理论揭示了“偷拍”犯罪发生根本逻辑，即潜在犯罪人与不确定的被害人，在私密空间、网络空间等特定场域中，借助隐蔽拍摄技术与网络传播渠道，形成的时空分离的非及时性互动。此外，重构论的“犯罪主体客体化”视角和对被害人从客体转为互动主体的升格凸显被害人地位，使被害预防理论研究进一步深入提供了必要的基础。而情境预防理论则提供了破坏重构论所构建犯罪场的具体路径，并将干预的重点主体由犯罪人拓展到包括全链条的犯罪主体、被害人等多元主体，提供了改变犯罪得以实现的即时情境。二者的理论结合可以实现犯罪原因

解释与犯罪控制干预的统一，既能从理论上阐明“偷拍”犯罪为何从个体的随机行为演变为利益驱动的产业链式侵害，又为切断这一链条，并阻止黑色产业链“自修复”提供了可操作的治理策略，从而在回应新型犯罪挑战时展现出从理解到行动的逻辑闭环。

**3.“综合犯罪场”视阈下“偷拍”犯罪的治理进路**

（1）完善立法设计：构建隐私权保护的制度屏障

数字化时代隐私侵害变得变得日益复杂以及产业了，体现出了传统法律体系在结构方面所存在的缺陷，就当前我国对于“偷拍”行为的规制而言，存在着“民事救济比较孱弱、行政处罚没有太大力度、刑事震慑也不够”这样的三重困境，而全球治理的经验说明，从系统方面进行立法重构是十分必要的。

隐私权保护的立法重构需要突破传统部门法的局限，构建“预防性立法以及惩戒性立法”这样的双轨体系，德国的《联邦数据保护法》开创了“隐私影响评估”制度，要求企业在产品设计阶段就对隐私风险进行评估，像这种前置性的防控机制可以移植到“偷拍”设备生产监管这个方面当中，在刑事立法这个方面，日本《迷惑防止条例》的“行为犯”立法模式，把私密空间“偷拍”行为直接认定为犯罪，不需要去证明实际的损害后果，降低了“偷拍”行为的举证难度。美国纽约州在2023年借助的《数字隐私法案》将非法拍摄他人身体隐私部位认定为E级重罪，不管有没有传播都要判处1 - 4年监禁，该法案出台以后，纽约州的“偷拍”案件同比下降了62%，鉴于纽约州的治理成效，我国可凭借其治理经验来制定侵犯视觉隐私类犯罪的相关条款，明确犯罪的构成要件，比如：运用隐蔽设备、在非公共场所、针对特定身体部位，并且建立“设备推定恶意”原则——持有专业“偷拍”器材要是无法说明合理用途那就构成犯罪预备。另外民事救济体系需要引入惩罚性赔偿，参照澳大利亚《隐私法案》的“法定赔偿金”制度，设定每一起侵权事件的最低赔偿是5万元，不设上限，加拿大法院在R. v. Jarvis案当中确立了“合理隐私期待”的动态认定标准，把更衣室、酒店浴室等临时私密空间纳入到绝对保护的范畴，我国可以建立和它类似的制度，来划定绝对保护的私密空间。

（2）多主体协同治理：构建全链条责任生态

“偷拍”黑色产业链所有的跨地域性、技术隐蔽性以及利益捆绑性的特性，

将传统单一主体治理的有效性完全颠覆掉，设备生产商在技术方面去进行伪装，电商平台去规避监管，酒店经营者在责任方面出现缺位，网络服务商利用算法来进行助推，形成了环环相扣的犯罪生态，欧盟的“数字服务协调者”制度以及新加坡的“智慧国安计划”都说明，破局的最重要的是在于去重构治理范式，也就是要从政府的单向监管朝着“公权力 – 私主体 – 技术力量”这样的协同共治方向转变。

数字时代当中的“偷拍”治理，应当去构建一个“政府主导以及平台担责还有技术制衡加上公众参与”的协同网络才行，新加坡的“智慧城市安全计划”，凭借政府采购来引导技术研发，培育出了能够识别 0.5mm孔径摄像头的Thermal Eye Pro系统，并在 85%的公共场所进行部署，我国同样可以设立“反“偷拍”技术发展基金”，把太赫兹成像、量子加密传输等前沿技术研发当作重点来支持，形成技术代际优势，依靠政府引领以及市场竞争来建立起完善的政商共治体系。

平台企业的算法责任迫切需要强化了，欧盟的《数字服务法案》规定，大型平台需要每六个月提交一次“偷拍”内容审查报告，对于未达标的平台，处以全球营业额 6%的罚款，鉴于此，我国也能够去设立强制条款，把“深度哈希”等系统当作工具，要求国内社交平台去部署，对上传的视频开展帧级特征提取工作，并且跟公安部数据库实时进行比对。韩国的Naver平台选用了“延迟上架”机制，用户上传的视频需要经过 48 小时的AI审查才能够公开，使得“偷拍”视频的传播量下降了 79%。

除此之外，社会组织所有的“哨兵”作用得凭借制度来进行激活才行，英国的ICO也就是信息专员办公室，把授权给到民间机构去开展“隐私安全认证”的工作，而那些获得认证的酒店就能够去享受税收减免的优惠，我国亦可去构建一个“防“偷拍”示范场所”的认证体系，要求酒店去进行专业检测设备的配置，并且开展客房双重检查的制度。在公众参与的这个方面，台湾地区的“591 反“偷拍”地图”凭借众包模式收集到了 2.3 万个风险点，我国的企业或者单位，也能够去尝试开发那种可以实现线索实时上报以及风险预警联动的应用程序。

（3）全过程警方介入：构建智能警务防控体系

我国警务体系也能够逐步去构建起它的“三维修复”框架：在法律方面，推动《个人信息保护法》实施细则去落地，明确“偷拍”视频的“数字遗产”处置

的规程，在技术当中，研发鉴于同态加密的内容感知系统，来实现对分布式存储内容的合规处理工作，在社会层面，建立“1+N”受害者援助机制，把公安机关当作主导，整合律师事务所、心理咨询机构、网络安全企业等社会力量，拥有提供法律取证支持、创伤后应激障碍干预、数字身份重建等全流程服务的功能。并且推行“犯罪者修复计划”，要求嫌疑人除了承担刑事责任以外，还要接受隐私伦理课程教育，同时凭借智能合约马上自动扣除数字钱包资金用于精神损害赔偿，形成“惩治-教育-补偿”的完整治理闭环。

（4）情景预防理论的应用：构建空间-技术双重防线

情景预防理论CPTED的核心价值就在于把“以人为中心”这种传统的治理思维给打破，凭借空间设计去改变犯罪成本收益比，来实现对犯罪率的抑制，像东京涩谷站的“全景透明更衣室”，让“偷拍”案件下降了 76%，物理环境改造拥有极大程度上的犯罪抑制作用。

在公共场合的实际运用当中，迪拜国际机场运用的“动态空间重构”技术鉴于对空间视觉通透性的灵活调控，把可调节玻璃幕墙当作工具来使用，能够依据不同的时段以及场景方面的需求，去改变空间的可视程度，让“偷拍”作案成功率降低了 64%，荷兰乌得勒支中央车站选用的“行为导向照明系统”借助先进的视频监控技术和智能算法来检测异常驻留行为。监控摄像头会对车站内的各个区域开展全方位实时监控工作，智能算法会来分析人员的行为轨迹以及停留时间，要是发现某个人在特定区域停留时间过长，并且行为举止不契合正常旅客的行为模式，系统就判定为异常驻留行为，一旦检测到异常，系统马上会迅速自动提高局部照度，同时系统还会立即触发安保机器人去进行巡查。

在建筑设计的实践当中，《民用建筑设计规范》去增设防“偷拍”条款是非常紧迫的事情，从根源上来保障公民隐私安全、维护社会和谐稳定的重要举动，对于人员流动性比较强的私密空间而言，电控雾化玻璃能够发挥出有效的防护作用，电控雾化玻璃在通电的时候呈现出透明的状态，而断电的时候就会变成雾化不透明的状态，在使用的过程当中，可以依靠简单的操作让玻璃处于雾化状态，保证室内私密空间不会被外界偷窥。传统的可拆卸灯具很容易被“偷拍”者利用，“偷拍”设备大多时候被安装在灯具的内部，而不可拆卸灯具从结构方面杜绝了这种可能性，并且一体化的设计让“偷拍”设备没有地方可以藏匿。

面对技术赋能的“偷拍”黑色产业链，治理体系得进行三重跃迁：要从“末端惩戒”转变成“源头预防”，去建立起覆盖产品设计、空间规划以及技术研发这些方面的前端控制机制，要从“单一管控”升级为“生态治理”，形成政府、企业以及公众协同共治的责任网络，要从“物理防御”进化到“数字免疫”，凭借量子加密、人工智能等技术来构建自主防御能力。这种治理范式的革命性转变，不光是和个体权利保护有关，是数字文明时代社会治理现代化必然。

（5）销售端犯罪的主动阻断：打破利益驱动的动力链条

①加强“净网”的力度

“净网”一词来源于 2013 年 3 月公安部等多部门联合开展的网络淫秽色情信息专项治理“净网行动”，是为了打击网络违法犯罪活动，维护网络秩序以及网络安全，多年以来，“净网行动”经过多轮持续推进，获得了非常大的成就，有力地打击了好多非法视频在互联网上的疯狂传播，“偷拍”视频就是其中之一，但部分成果依然有待强化。

把“净网”的范围进行扩大，传统的净网行动一般是对网站或者像微博这样的主流媒体应用开展覆盖，然而随着“偷拍”犯罪分子的反侦察意识不断地提高，这些不法视频的交易渠道渐渐从主流媒体网站转向其他更冷门、小众以及监管更弱的平台，在当下这个信息爆炸的时代，面对海量的、来自不同线上平台的视频和图片，依靠人工去进行排查、研判、封堵的方式开始显得力不从心。在这种背景之下，大数据工具的引入就变得极为重要，借鉴司凯威先生的研究办法，将大数据识别“偷拍”视频的方法引入进来，首先借助大量的数据采集把包括“偷拍”资源在内的色情网站总结出来，归纳出其网站或者数据的模版特性，比如网站或平台名称、图片信息、视频格式等信息，在各个平台与网站运用网络视频资源爬虫技术对疑似的网站、平台、论坛开展深度的搜索，并且全面借助MD5 码对现存的数据文件完整性与一致性对比。要是历史上报的有嫌疑的图片与视频能够使用工具下载之后，自动生成MD5，和历史数据一同进行上报，发现数据是一致的，就自动确定属于违规内容，极大程度上提高了数据的搜集、排查效率，还可以够降低人工排查员的负担，提升打击“偷拍”视频销售渠道的效率[1]。

②引入更高效的敏感词识别过滤机制

销售端开展“偷拍”资源的贩卖工作，一般是凭借散播在各个网络平台的信

息点来开展诱导传播，以此来实现引流的目的，而潜在的“偷拍”资源消费者一般也是依靠搜索端来获取信息，得到不法销售的渠道，鉴于此，把敏感词识别技术运用进来是有其必要性的。

敏感词识别过滤技术这东西，从名字上就能看出来，就是运用建立敏感词汇库这种方式，对网页或者应用程序里面的文本内容开展实时扫描工作，一旦发现有敏感词汇，马上就进行屏蔽或者替换，这种技术在社交媒体、论坛、聊天软件等平台上被广泛运用，目前主流的敏感词识别算法有Trie树、双数组Trie树、Aho-Corasick，在实际当中已经取得了比较大的成果。不过，敏感词识别技术一般是用在监管比较严格的网站或者应用程序上，而那些相对小众的平台很少会装配这类技术，导致敏感词技术应用覆盖的范围比较小，可以借助加强和浏览器开发商或者平台运营商的合作，或者凭借政策的强制这种方式，来提高敏感词技术应用覆盖范围，阻断“偷拍”资源的传播。

## 五、结语

“偷拍”黑色产业链的滋生与蔓延，折射出数智时代隐私保护面临的深层治理危机与“道高一尺，魔高一丈”的现实治理挑战。本文以犯罪场理论为基础分析工具，通过批判性反思传统犯罪场理论与犯罪场重构论等的现实局限，提出“综合犯罪场”理论，将被害人从客体升格为互动主体，拓展犯罪人因素至“产业链角色集群”，为理解产业化犯罪提供了更具解释力的分析框架。通过对产业链各环节的系统解构与实证调研的深度挖掘，揭示了现行治理体系在立法、执法、行业责任等方面的结构性困境。并紧紧依靠理论创新的实践转化，构建了贯穿生产、销售、实行、场所、传播五环节的综合治理体系，涵盖立法完善、协同治理、智能防控、情境预防、销售阻断五大进路，旨在实现从“末端惩戒”向“源头预防”、从“单一管控”向“生态治理”的范式跃迁，为“偷拍”的全面综合治理提出了现实可行的解决进路。“偷拍”治理不仅是法律技术的完善，更是对数字文明时代公民隐私尊严的守护。唯有推动理论创新与制度重构的深度融合，方能斩断黑色产业链的利益驱动，还公众一个安全、安宁的社会空间。